

## 감사결과 처분요구서

|         |                      |        |            |
|---------|----------------------|--------|------------|
| 처분요구 번호 | 2020-096             | 처분요구일자 | 2020-12-22 |
| 처 분 종 류 | 징계(건축)요구, 경고, 개선     |        |            |
| 관 계 부 서 | ○○처(◎◎팀), ○○처(●●팀)   |        |            |
| 제 목     | 감사 처분 미이행 및 ▽▽계약 부적정 |        |            |

### 지적내용

○○처(●●팀)는 ◇◇◇ ▽▽단 채용 및 운영을 담당하고 있으며, 자체 지침인 「인천국제공항공사 ▽▽단 채용 및 운영지침(이하 “▽▽단 채용 및 운영지침”）」에 따라하여 ◇◇◇ ▽▽단을 관리하고 있다.

#### 1. 처분 미이행 및 ▽▽계약 부적정과 관련하여

「감사규정」 제61조(벌칙) 제2항에 따르면 감사실시 및 감사결과 처리 등에 있어 정당한 사유 없이 그 이행을 태만히 한 자에 대해 상임감사위원은 사장에게 징계 등의 인사조치를 요구할 수 있으며, 「윤리규정」 제10조 2(허위보고 및 허위사실 유포금지)에 따르면 임직원은 직무수행과 관련된 보고를 함에 있어 사실에 근거하여 정확하게 보고하도록 규정하고 있다.

2018년 공사 종합감사 ‘◇◇◇단 관리 부적정’ 처분 시 창단 설립취지인 공공기관의 사회적 책임 구현과는 달리, 우수▽▽ 유치를 위해 타 공공기관인 지자체 대비 과도한 연봉 및 유치계약금을 지급하고 있어 지급기준을 재설정하도록 처분요구 하였다.

○○처(●●팀)는 2018년 9월 공사 종합감사 처분과 관련하여 집행전말서에서 ‘◇◇◇단 보유 타기업 및 타공기업 사례 등을 종합적으로 검토하여 반영예정’이라고 의견을 송부하였다. 그런데 2018년 12월 일상감사를 통과한

「▽▽단 채용 및 운영지침 개정(안)」에 따른 해당 지침 개정 시, ◇◇◇◆◆◆의 「《《▽▽ 계약금 및 연봉 상한제 ▽▽계약 관리규정(이하 ▽▽계약 관리규정)」 개정1)을 근거로 유치계약금 최고액을 연 1.5억원에서 연 2억원으로 상향하였다.

◇◇◇◆◆◆ 「▽▽계약 관리규정」 제8조(신인▽▽ 계약금 및 연봉상한액) 제8항에 따르면 올림픽, 아시안경기대회, 세계▽▽권 개인전 입상자의 계약금은 2억원을 지급할 수 있으며, 제7조(신인▽▽ 계약기간) 제1항에 따르면 대학 졸업▽▽의 계약기간은 병무기간을 제외하고 5년으로 하도록 규정하고 있다. 또한 제14조(자유계약▽▽) 제2항에 따르면 자유계약자격을 취득한 ▽▽의 계약금은 1억 5천만원을 초과할 수 없으며, 제3항에 따르면 계약기간은 2년 이상으로 하도록 규정하고 있다.

「▽▽계약 관리규정」 제8조 및 제14조에 따르면 신인▽▽의 계약금은 연간 40백만원(=200백만원÷5), 자유계약▽▽ 계약금은 연간 75백만원(=150백만원÷2)을 초과할 수 없도록 규정하고 있다. 그럼에도 ○○처(●●팀)는 2018년 공사 종합감사 처분과 「▽▽계약 관리규정」에 맞지 않음에도 연간 1.5억원에서 연간 2억원으로 유치계약금을 인상하도록 「▽▽단 채용 및 운영지침」을 개정하였다.

상기 사항과 관련하여 법률자문요청서(▽▽단 채용 및 운영지침에 관한 법률 검토)에 의하면 ‘~ ▽▽단 지침의 계약금은 가급의 경우 1년간 2억원을 지급할 수 있다는 규정으로 즉, 다년간 계약 시 기준금액×계약년수로 지급한도를 산정하고 있어서 다년간 계약 시 총금액 기준은 연맹의 기준금액을 상회하고 있는 실정 ~’이라고 언급하고 있다. 해당 문서에 따르면, ○○처(●●팀)는 2018년 12월의 「▽▽단 채용 및 운영지침」 유치계약금 관련 개정사항이 「▽▽계약 관리규정」과 다르다는 사실을 인정하였다.

1) 「▽▽단 채용 및 운영지침 개정(안)」(붙임1) 지침개정 신규대조표 (별표7) 개정사유 ‘유치계약금 지급관련 ◆◆◆ ▽▽계약관리 규정 준수’

이에 대해 ○○처(●●팀)는 「▽▽단 채용 및 운영지침」을 연간 2억원으로 개정하였으나, 실제 「▽▽계약 관리규정」에 위반하여 지급한 사례가 없다고 답변하였다. 실제로 유치계약금 최고 지급액은 2016년도 AAA ▽▽로 5년간 2억원 지급하였으며, 상기 사례 외에도 실제로 유치계약금을 연 1.5억원 이상 지급한 ▽▽는 없다.

그런데 2018년 12월 ‘2019년 ≪≪≪ ◇◇◇ 재계약 및 신규영입 계획’에 따른 신규▽▽ 영입 시 ▽▽등급이 다름에도 【표1】과 같이 1억 5천만원으로 동일한 유치계약금을 지급하였다.

【표1】 2019년 ◇◇◇ 신규▽▽ 계약조건

(단위 : 백만원)

| 성 명 | 등 급* | 계약기간         | 계 약 조 건 |     |
|-----|------|--------------|---------|-----|
|     |      |              | 계약금     | 연 봉 |
| BBB | →    | '19.1~'23.12 | 150     | D   |
| CCC | ←    | '19.1~'23.12 | 150     | E   |

\* (가급) 올림픽 입상 또는 아시안게임 금메달 입상 등

(나급) 최근 2년간 전국대회 출전하여 2회이상 1위 입상 등

\*\* 우수성과인센티브, ▲▲▲수당, 학자금 지급은 동일하게 지급하는 조건임

「▽▽단 채용 및 운영지침」 [별표7] 유치계약금 기준에 따르면 ←등급의 경우 연간 1억원 이하로 지급하도록 규정하고 있다. 그런데 ◇◇◇ ◆◆◆의 「▽▽계약 관리규정」에 따라 계약기간 동안 최대 1억 5천만원 이하를 지급하기로 「▽▽단 채용 및 운영지침」을 개정하였더라면, 김재환 ▽▽에게는 연간 1억원이 아닌 ▽▽계약기간 동안 최대 1억원 밖에 지급할 수 없다. 따라서 ○○처(●●팀)의 「▽▽계약 관리규정」에 위반하지 않았다는 답변과 달리 「▽▽계약 관리규정」을 준수하였다면 BBB ▽▽는 유치계약금을 1억원 밖에 받을 수 없어 「▽▽단 채용 및 운영지침」에 따라 ◇◇◇

채용계약을 잘못 수행하여 5천만원을 추가적으로 지급하였다고 볼 수 있다.

## 2. 신분상 처분요구과 관련하여

●●팀 팀장 DDD은 문답서('20.12.1)에서 ◇◇◇ 창단이후 연 1.5억원 이상의 유치계약금 지급한 사례가 없음에도 2018년 12월 ‘▽▽단 채용 및 운영지침 개정(안)’을 변경하여 우수▽▽ 유치를 위해 유치계약금 최고액을 연 1.5억원에서 연 2억으로 상향 조정하였다고 답변하였다. 또한 BBB ▽▽는 제한이 없는 경우에는 3억원, CCC ▽▽는 1.5억원이 유치계약금 지급이 적정하나 연맹 제한규정에 따라 한도액인 1.5억원을 지급할 수 밖에 없어 두 ▽▽가 동일한 유치계약금을 지급하게 되었다고 진술하였다.

또한 ●●팀 팀장 DDD은 ◇◇◇ ◆◆◆의 「▽▽계약 관리규정」을 사전에 인지하였으나, ◇◇◇ FFF의 요구에 따라 우수▽▽ 유치를 위해 2018년 종합감사 처분 및 「▽▽계약 관리규정」을 위반하여 「▽▽단 채용 및 운영지침」을 개정하였다고 인정하였다.

상기사항을 종합하여 볼 때, 유치계약금 한도액 변경은 「▽▽계약 관리규정」을 위반하여 1억 5천만원을 초과해서 지급하기 위한 것이 아니라 →등급이 아닌 다른 ▽▽들의 유치계약금을 추가적으로 지급하기 위한 목적이라고 볼 수 있다. 아울러 ●●팀 팀장 DDD은 「▽▽단 채용 및 운영지침」을 개정하면서, 사실이 아닌 내용을 바탕으로 문서를 작성하고 2018년 공사 종합감사 처분사항을 따르지 않아, 「감사규정」 제61조(벌칙) 제2항 및 「윤리규정」 제10조2(허위보고 및 허위사실 유포금지)를 위반하였다.

●●팀 팀장 DDD 문답서('20.12.1)에 따르면 ○○○처 처장 FFF은 '2019년 ≪≪≪ ◇◇◇ 재계약 및 신규영입 계획’에 결재를 수행하였지만, 해당

사항에 잘 모른다고 답변하였다. 그러나 ○○○처 처장 FFF은 ◇◇◇ 단 장으로써 2018년 종합감사 처분사항을 이행하고 「▽▽계약 관리규정」에 따라 「▽▽단 채용 및 운영지침」을 적절히 개정하여 ◇◇◇ ▽▽의 ▽▽ 계약을 관련규정에 따라 적절하도록 감독할 책임이 있다.

또한 ●●팀 팀원 EEE는 ◇◇◇단 담당자로서 2018년 종합감사 처분을 이행하고 「▽▽계약 관리규정」에 따라 「▽▽단 채용 및 운영지침」을 개정할 책임이 있다. 아울러 공사의 비용을 절감할 책임이 있음에도 2019년 ◇◇◇ 신규▽▽에 대한 채용계약을 부적정하게 처리하여 5천만원을 추가로 지출한 사실이 인정된다.

### 3. ▽▽단 채용 및 운영지침과 연봉책정과정 개선과 관련하여

현재 ◇◇◇단 채용 및 운영과 관련된 「▽▽단 채용 및 운영지침」의 경우 ○○처(●●팀)에서 관리하고 직접 연봉도 책정하고 있어, 2019년 ◇◇◇단 신규계약과 같이 계약금 등을 과다하게 지급할 가능성이 상존하고 있다. 따라서 관련 규정에 맞지 않는 계약금 등이 지급되지 않도록, 「보수규정시행세칙」 제7장 보수심의위원회를 준용하여 연봉 및 유치계약금(각종 수당, 포상금 지급 포함) 지급 및 변경 시 보수심의위원회 결정에 따라 연봉수준의 적절성에 대해 검토를 수행하는 것이 적절하다.

또한 「보수규정 및 동 규정 시행세칙」, 「계약직채용 및 운용규정」, 「방재직규정 및 동 규정 시행세칙」, 「전문연구원 채용 및 운영규정」등 공사 임직원의 급여 및 수당 등이 사규로 관리되고 공시되고 있다. 따라서 「▽▽단 채용 및 운영지침」도 사규로 관리하여, 상위 규정에 맞지 않는 연봉 및 유치계약금 등이 지급되지 않도록 엄격하게 관리할 필요가 있다.

### 관계부서 및 해당부서 의견

○○처(●●팀)는 2018년 종합감사 처분사항과 「▽▽계약 관리규정」를 반영하여 「▽▽단 채용 및 운영지침」을 개정할 예정이라고 답변하였다.

### 조치할사항

① 사장(○○처장)은 2018년 공사 종합감사 처분사항과 달리 문서를 작성하여 감사규정 및 윤리규정을 위반한 관련자에 「**견책**」, 「**경고**」 조치하시기 바랍니다. (**견 책, 경 고**)

### <관 련 자 >

| 연번 | 소속           | 직급 | 성명  | 관리(근무)기간    | 담당업무 | 현근무처           | 비고 |
|----|--------------|----|-----|-------------|------|----------------|----|
| 1  | ○○처<br>(●●팀) | 2급 | DDD | '18.2~현재    | ◇◇◇  | ○○처<br>(●●팀)   | 견책 |
| 2  | ○○처          | 1급 | FFF | '17.1~'19.1 | ◇◇◇  | ○○처            | 경고 |
| 3  | ○○처<br>(●●팀) | 3급 | EEE | '18.2~'19.1 | ◇◇◇  | √√처<br>(∫ ∫ 팀) | 경고 |

② 사장(○○처장)은 ◇◇◇단 설립취지, ◇◇◇ ◆◆◆ 「▽▽계약관리규정」 및 타 공공기관의 유치계약금 및 연봉수준을 고려하여 ◇◇◇ ▽▽단의 유치계약금 및 연봉 지급기준을 변경(감액)하시기 바랍니다. (**개 선**)

③ 사장(○○처장)은 촉탁계약직원인 ◇◇◇단의 연봉 및 유치계약금 책정(변경 포함) 시 보수심의위원회의 의결에 따라 지급하도록 ▽▽단 채용 및 운영지침에 반영하시고, ▽▽단 채용 및 운영지침을 사규관리규정에 따라 사규로 등록하시기 바랍니다. (**개 선**)

# 인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략